HABEAS CORPUS Nº 1085824 - SP(2026/0121186-1)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	FELIPE OLIVERIO
ADVOGADO	:	FELIPE OLIVÉRIO - SP407922
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	ANGELICA DE MELO ALBUQUERQUE BARROS
CORRÉU	:	GABRIEL MORAES MOREIRA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. *WRIT* SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, À FRAÇÃO DE 1/2. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO EM SEQUÊNCIA (SEMIABERTO). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS.
Petição inicial indeferida liminarmente. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo.

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em nome de ANGELICA DE MELO ALBUQUERQUE BARROS – condenada pelo crime do art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 –, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em 22/6/2023, deu parcial provimento à apelação para condenar a paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa (Apelação Criminal n. 1500405-95.2020.8.26.0604, fls. 537/544).

Em síntese, o impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria, por violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, afirmando ser indevido afastar o tráfico privilegiado com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida (fls. 3/4).

Documento eletrônico VDA55702410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/04/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/04/2026 18:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 82bc9fa0-598c-4771-90f0-6b44e44f5036

Sustenta que, reconhecida a minorante, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3, não sendo possível modular a redução apenas pela quantidade de entorpecente, sem outros elementos objetivos (fl. 5).

Postula a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, *c*, do Código Penal, diante da primariedade, dos bons antecedentes e do redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal (fl. 5).

Em liminar, pede a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e que a paciente aguarde o julgamento do mérito em regime aberto ou, alternativamente, em prisão domiciliar (fls. 5/6).

No mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer e aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3; redimensionar a pena; estabelecer o regime inicial aberto; substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fl. 6).

É o relatório.

Nos termos do art. 105, I, *e*, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal restringe-se aos seus próprios julgados. Não lhe compete apreciar pedido que, em essência, visa à revisão de acórdão estadual já transitado em julgado.

No entanto, constato **ilegalidade flagrante** que impõe a concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício.

Quanto à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, assim consignou a Corte local (fl. 129):

> A expressiva quantidade de droga apreendida e sua reconhecida nocividade, somadas às peculiaridades do caso, estão a demonstrar que não era caso de aplicação da benesse da lei especial, sendo clara demonstração de que se dedicava, a apelada, a atividade criminosa ou de que atuava em organização criminosa.
>
> A corré não trouxe comprovação de que se dedicasse, ao tempo do desatino, a trabalho lícito, não se exigindo grande esforço mental para se deduzir que pela quantidade de droga com ela e com seu companheiro, ora acusado, apreendida, gozava da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo.

Documento eletrônico VDA55702410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/04/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/04/2026 18:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 82bc9fa0-598c-4771-90f0-6b44e44f5036

Contudo, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, por si sós, são elementos inidôneos para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo reiteradamente proclamado por esta Corte Superior, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, constitui direito subjetivo do sentenciado a diminuição da pena, na terceira fase da dosimetria, pelo patamar mínimo ou máximo de redução, a ser aferido pelo julgador de acordo com as especificidades do caso concreto (ver, nesse sentido, o AgRg no AREsp n. 2.599.241/RJ, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 29/8/2024).

No caso, a quantidade de entorpecente apreendida – 1.108 g de maconha (fl. 541) – demonstra reprovabilidade suficiente para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 à fração de 1/2. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: AgRg no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas da paciente.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (fl. 543).

Na segunda fase, ausentes causas modificativas (fl. 543), a pena intermediária permanece inalterada (5 anos de reclusão, e 500 dias-multa).

Na terceira fase, **aplico** a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, **à fração de 1/2**. Assim, na ausência de causas de aumento, fica estabelecida a reprimenda definitiva da paciente em **2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa**.

Em relação ao regime inicial, apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, a quantidade de droga apreendida – 1.108 g de maconha – permite a fixação do regime prisional mais gravoso em sequência, que é o **semiaberto**, tendo em vista a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No mesmo sentido: HC n. 803.348/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024; AgRg no HC n. 765.459/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de

Documento eletrônico VDA55702410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/04/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/04/2026 18:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 82bc9fa0-598c-4771-90f0-6b44e44f5036

15/2/2023; e AgRg no HC n. 773.587/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Em razão da quantidade de droga apreendida, **indefiro a substituição de pena**, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, **indefiro liminarmente** a petição inicial. **De ofício, concedo** a ordem de *habeas corpus*, a fim de reduzir as penas da paciente a 2 anos e 6 meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto.

Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Tribunal estadual e ao Juízo *a quo*.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 07 de abril de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA55702410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/04/2026 às 18:40:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/04/2026 18:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 82bc9fa0-598c-4771-90f0-6b44e44f5036